

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת יסמין פרידמן

פ/25/6792

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור עיסוק ברבייה ובמכירה של כלבים ללא היתר), התשפ"ו–2026

הוספת סעיפים ג2 1. בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 2ב יבוא:

"איסור עיסוק ג2. (א) בסעיף זה – ברבייה ובמכירה של כלבים ללא היתר

"בית גידול לכלבים" – מקום שעיקר פעילותו רביית כלבים, מכירתם או מסירתם, למעט ארגון למען בעלי חיים ומאורת רשות; לעניין זה יראו אדם המחזיק שתי כלבות לא מעוקרות או יותר כמפעיל בית גידול לכלבים;

"מאורת רשות", "מערכת הביטחון" ו"רופא וטרינר עירוני" – כהגדרתם בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג–2002².

(ב) לא יפעיל אדם בית גידול לכלבים, לרבות לשם רבייה, מכירה או מסירה של כלבים מבית גידול, ולא יעסוק אדם ברביית כלבים למטרות רווח, אלא אם כן ניתן לו היתר בכתב לפי חוק זה

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.

² ס"ח התשס"ג, עמ' 216.

(בסעיף זה – היתר).

(ג) היתר לא יינתן אלא לאחת המטרות האלה:

(1) רבייה, מכירה או מסירה של כלבים המיועדים לשמש חיית שירות כהגדרתה בסעיף 119 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998³;

(2) רבייה, מכירה או מסירה של כלבים המיועדים לצורכי מערכת הביטחון.

(ד) על המלטה של כלבה לא מעוקרת יחולו הוראות אלו:

(1) לא תותר יותר מהמלטה אחת במהלך חייה של כלבה;

(2) לאחר ההמלטה, יהיה בעל ההיתר חייב לעקר את הכלבה בתוך תקופה שתיקבע על ידי השר.

(ה) רופא וטרינר עירוני רשאי לתת לאדם היתר, לבקשתו, ובלבד שהתקיימו התנאים לפי הוראות סעיף זה וההוראות שנקבעו לפי חוק זה לעניין החזקת בעלי חיים שלא לצרכים חקלאיים, ורשאי הוא לקבוע תנאים בהיתר.

(ו) היתר יינתן לתקופה של שנה, וניתן לחדשו לתקופות נוספות.

(ז) תנאים והוראות לעניין מתן היתר ייקבעו בין השאר בעניינים האלה:

(1) גיל מזערי להפרדת גור מאימו;

(2) בדיקות ונהלים למניעה של רביית כלבים בעלי תכונות או עיוותים גנטיים

³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 1.

שעלולים לפגום באיכות חיי הכלב או לקצרים;

(3) נוהלי רישום, תיעוד ודיווח, ובכלל זה תיעוד של המלטות;

(4) חובות דיווח שיחולו על בעל היתר;

(5) אופן הגשת בקשה להיתר ולחידושו;

(6) אגרות שיש לשלמן בעד מתן היתר ופעולות אחרות לפי סעיף זה.

(ח) בלי לגרוע מחובות החלות על בעלים או מחזיק של בעל חיים לפי חוק זה, בעל היתר ישמור על רווחת הכלבים שבאחריותו, יבטיח להם תנאי מחיה ראויים ויפעל למניעה ולהפחתה של כאב וסבל מהכלבים ככל האפשר.

איסור פרסום של 22. לא יפרסם אדם ולא ימסור מידע לשם מכירה או מסירה או מסירה של כלבים על ידי בית גידול לכלבים או על של כלבים ללא ידי מי שעוסק ברבייה של כלבים למטרות רווח היתר שאינו מחזיק בהיתר לפי סעיף 22.ג.

תיקון סעיף 17 2. בסעיף 17 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) (1) העובר על הוראות סעיפים 2א, 1א2, 2ב(א) או 4, דינו – מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

(2) העובר על הוראות סעיפים 2ג(ב) או 22 דינו – מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; הורשע אדם בעבירה לפי פסקה זו, רשאי בית המשפט להורות כי לא יקבל היתר להפעלת בית גידול לכלבים או לרביית כלבים למטרות רווח לצמיתות או לתקופה שיקבע."

תיקון חוק להסדרת 3. בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג–2002⁴, אחרי סעיף 3 יבוא:

הפיקוח על כלבים

⁴ ס"ח התשס"ג, עמ' 216.

3א. בעליו של כלב שגילו עולה על שנה ידאג לביצוע
סירוס
ניתוח לעיקור או סירוס של הכלב, אלא אם כן
מתקיים לגביו אחד מאלה:

- (1) הוא קיבל אישור מרופא וטרינר עירוני שלא
לעקר או לסרס את הכלב עקב מצבו הבריאותי;
- (2) ניתן לו היתר לפי סעיף 2ג לחוק צער בעלי
חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994;
- (3) הכלב משמש לצורכי מערכת הביטחון
ועיקורו או סירוסו יפגע בתפקודו."

4. תקנות ראשונות. תקנות ראשונות לפי סעיף 2ג(ז) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יובאו לאישור
ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת בתוך עשרה חודשים מיום
תחילתו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בשנים האחרונות גוברת המודעות הציבורית לצורך בצמצום תופעות של רבייה בלתי מבוקרת, סחר
בלתי מפוקח ונטישת כלבים. רבייה מסחרית של כלבים עלולה ליצור תמריץ להחזקת כלבות לצורכי
המלטות חוזרות, למסירת גורים בתנאים שאינם מבטיחים את רווחתם ולהגדלת מספר הכלבים
הזקוקים לבית מאמץ. לצד הפגיעה הישירה ברווחת הכלבים, תופעות אלה מטילות גם נטל משמעותי על
עמותות למען בעלי חיים, על הרשויות המקומיות ועל מערך הפיקוח הווטרינרי.

הצעת החוק נועדה לחזק את ההגנה על כלבים בישראל, לצמצם רבייה ומכירה של כלבים למטרות
רווח ללא פיקוח ולעודד החזקה אחראית של כלבים. ההצעה מבקשת לקבוע כי עיסוק ברבייה, במכירה
או במסירה של כלבים מבית גידול וכן עיסוק ברביית כלבים למטרות רווח, יעשו רק בהיתר ובכפוף
לתנאים שיבטיחו פיקוח על הפעילות ושמירה על רווחת הכלבים.

לשם כך, מוצע לתקן את חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994 (להלן – חוק צער
בעלי חיים), ולהוסיף הוראות שיאסרו על הפעלת בית גידול לכלבים ועל עיסוק ברביית כלבים למטרות
רווח ללא היתר בכתב. לפי ההצעה, היתר יינתן רק למטרות מוגדרות: רבייה, מכירה או מסירה של כלבים
המיועדים לשמש חיית שירות כהגדרתן בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998, או
כלבים המיועדים לצורכי מערכת הביטחון. עוד מוצע לקבוע כי לא תותר יותר מהמלטה אחת במהלך
חייה של כלבה, וכי לאחר ההמלטה יהיה בעל ההיתר חייב לעקר את הכלבה בתוך תקופה שיקבע השר.

מוצע כי הסמכות למתן היתר תהיה בידי רופא וטרינר עירוני, אשר יהיה רשאי לתת היתר לשנה אחת
ולחדשו לתקופות נוספות, וכן לקבוע בו תנאים. בנוסף, מוצע להסמיך את השר לקבוע הוראות לעניין מתן
היתר, ובכלל זה גיל מזערי להפרדת גור מאימו, בדיקות ונהלים למניעת רבייה של כלבים בעלי תכונות או

עיוותים גנטיים העלולים לפגוע באיכות חייהם או לקצרם, חובות רישום, תיעוד ודיווח, אופן הגשת בקשה להיתר ואגרות. כמו כן, מוצע לקבוע חובה כללית על בעל היתר לשמור על רווחת הכלבים שבאחריותו, להבטיח להם תנאי מחיה ראויים ולפעול למניעת כאב וסבל ככל האפשר.

עוד מוצע לאסור פרסום או מסירת מידע לשם מכירה או מסירה של כלבים על ידי בית גידול או על ידי מי שעוסק ברביית כלבים למטרות רווח, אם אין בידיו היתר לפי החוק. לצד זאת, מוצע לקבוע כי הפרת האיסור על הפעלת בית גידול או עיסוק ברבייה למטרות רווח ללא היתר, וכן הפרת איסור הפרסום, תהווה עבירה שעונשה מאסר שנה או קנס, וכי בית המשפט יהיה רשאי להורות כי מי שהורשע בעבירה לא יקבל היתר להפעלת בית גידול לכלבים או לרביית כלבים למטרות רווח, לצמיתות או לתקופה שיקבע.

בנוסף, מוצע לתקן את חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג–2002, ולקבוע חובת עיקור או סירוס לכלב שגילו עולה על שנה, אלא אם כן ניתן אישור מרופא וטרינר עירוני שלא לעשות כן מטעמים בריאותיים, ניתן היתר לפי חוק צער בעלי חיים, או שהכלב משמש לצורכי מערכת הביטחון ועיקורו או סירוסו יפגע בתפקודו. לבסוף, מוצע לקבוע כי תקנות ראשונות לעניין תנאי ההיתר יובאו לאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת בתוך עשרה חודשים מיום תחילתו של החוק המוצע.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"א בתמוז התשפ"ו (06.07.2026)